



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5800/2022/CA1

Paraná, 27 de febrero de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"ABDALA, JOSÉ DANIEL CONTRA ANSES SOBRE REAJUSTES VARIOS"**, expte. N° FPA 5800/2022/CA1, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de Paraná; y,

CONSIDERANDO:

I- Que, llegan las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso extraordinario promovido por la parte demandada -ANSES- en fecha 12/12/2023, contra la resolución de este Tribunal del día 29/11/2023.

Contesta la parte actora el 20/12/2023 y pasa la causa para resolver el 15/02/2024.

II- Que, la sentencia de esta Cámara revocó la de primera instancia en lo que respecta a la improcedencia de la retención en concepto de impuesto a las ganancias por parte de ANSES; declaró la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018 e impuso las costas de la alzada a la ANSES, y confirmó el fallo en todo lo demás.

III- a) Que, la impugnante efectuó un análisis de la resolución atacada y expresó los argumentos por los que, entiende, se encontrarían acreditados los requisitos comunes que habilitan la concesión del recurso interpuesto. Ello, con fundamentos que se tienen por reproducidos en mérito a la brevedad.

Alegó también la arbitrariedad de la sentencia dictada por carecer de fundamentación suficiente, y sostuvo la existencia de gravedad institucional.

Fecha de firma: 27/02/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA



#36758606#401379722#20240227095444058

Impugnó lo resuelto en materia de costas y, finalmente, pidió que se conceda el recurso con efecto suspensivo.

b) Que, la parte actora contestó el traslado y solicitó que se rechace el recurso interpuesto por la accionada.

IV- a) Que, la recurrente ha cumplido con los requisitos formales de reserva de la cuestión federal e interposición en término.

b) Que, la cuestión federal invocada encuentra sustento en tanto la sentencia recurrida interpretó normas de carácter federal; lo que habilita la admisibilidad y concesión del remedio interesado.

c) Que, sin embargo, resulta inadmisibile el recurso en lo que respecta a la imposición de costas ya que es una cuestión de derecho procesal y, por ende, ajena a la vía prevista en el art. 14 de la Ley 48 (Fallos 305:2073).

d) Que, tampoco se presenta la alegada arbitrariedad.

En efecto, este Tribunal ha sostenido reiteradamente, con fundamento en la abundante jurisprudencia de la CSJN, que "...la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y cabe descartarla cuando no media una decisiva carencia de fundamentación en lo resuelto; y que el recurso extraordinario no tiene por objeto abrir una nueva instancia para corregir sentencias equivocadas o que estimen tales según las divergencias del apelante con la interpretación de cuestiones que efectuaron los jueces del litigio..." (Fallos 300:92).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5800/2022/CA1

e) Que, no nos encontramos en presencia de la gravedad institucional, dado que lo argumentado y dirigido a controvertir el criterio utilizado, no autoriza la vía intentada.

En este aspecto, nuestro más Alto Tribunal es clarificador en cuanto los recursos extraordinarios deben valerse por sí mismos. En este sentido, señala Palacio que: "...La jurisprudencia de la C.S., particularmente la de los últimos diez años, se viene pronunciando en el sentido de que corresponde desestimar la alegada gravedad institucional si el punto no fue objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable la concurrencia de aquella circunstancia, ni se advierte que la intervención del Tribunal en la causa tenga otro alcance que el de remediar eventualmente los intereses de la parte. Conforme a ese principio, se ha dicho que corresponde desestimar el REF cuando la invocación del mencionado extremo se formula en términos genéricos o conjeturales o mediante afirmaciones dogmáticas..." (conf. "El Recurso Extraordinario Federal - Teoría y Técnica", Abeledo-Perrot, págs. 281/282).

V- Que, por último, corresponde admitir el pedido de concesión del recurso con efecto suspensivo, sin perjuicio de la facultad que podría asistir a la parte actora de pedir la ejecución de la sentencia, si se cumplen las pautas del art. 258 del C.P.C.C.N.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Fecha de firma: 27/02/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA



#36758606#401379722#20240227095444058

Declarar la admisibilidad del recurso extraordinario interpuesto por la ANSES en cuanto a la cuestión federal planteada.

No admitir el recurso en cuanto a los planteos de costas, arbitrariedad y gravedad institucional.

Conceder el recurso extraordinario con efecto suspensivo, con el alcance fijado en los considerandos.

Disponer la elevación virtual de estos autos a la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Se constituye el Tribunal de conformidad con lo dispuesto por el art. 109 del RJN -Vocal en uso de licencia-.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y cúmplase.

MATEO JOSÉ BUSANICHE

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

Fecha de firma: 27/02/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA



#36758606#401379722#20240227095444058